[별표 1] 분류심사 제외 및 유예사유 소멸된 자의 분류심사(제12조 관련)

사 유	분류심사 기준 및 편입 방법
제외사유가 소멸된 경우	○ 집행유예 실효(또는 추가형 확정)되어 집행유예실효(추가형)지휘서 접수일부터 형기종료일까지의 기간이 3개월 이상인 경우 ‣1형(집행할 형기 3개월 미만) 지휘서와 집행유예실효(추가형)지휘서가 같은 달에 접수된 경우 : 1형 지휘서 접수일부터 2형 형기종료일까지의 기간을 기준으로 분류심사 실시 ‣1형(집행할 형기 3개월 미만) 지휘서와 집행유예실효(추가형)지휘서가 다른 달에 접수된 경우 : 2형 지휘서 접수일부터 2형 형기종료일까지의 기간을 기준으로 분류심사 실시 ○ 분류심사는 집행유예실효(추가형) 지휘서가 접수된 다음달 분류처우회의 개최 전까지 완료
질병 등의 사유가 소멸된 경우	○ 질병 등이 호전되어 분류심사가 가능한 시점부터 형기종료일까지의 기간이 3개월 이상인 경우 ○ 분류심사 가능시점은 외부병원에 입원 중인 수형자가 퇴원한 경우 등 유예사유가 소멸된 때를 말함 ○ 질병 등의 유예사유가 소멸되어 분류심사를 실시한 다음달 분류처우회의 개최 전까지 완료
조사 또는 징벌집행 사유가 소멸된 경우	○ 조사가 완료되어 무혐의, 훈계 또는 법 제108조 제1호부터 제13호의 처분을 받은 시점부터 형기종료일까지의 기간이 3개월 이상인 경우 : 다음달 분류처우회의 전까지 분류심사 완료 ○ 금치처분을 받은 자가 금치의 종료시점부터 형기종료일까지의 기간이 3개월 이상인 경우 : 다음달 분류처우회의 전까지 분류심사 완료 ○ 조사 또는 징벌집행 사유가 소멸된 시점부터 형기종료일까지 기간이 3개월 미만인 경우 : 분류심사 제외자에 준하여 처우
제10조제8항 및 제11조제4항에 따라 중경비처우급(S4급) 편입된 자가 분류심사 의사를 표시한 경우	○ 분류심사 의사를 표시한 시점부터 형기종료일까지의 기간이 3개월 이상인 경우에는 의사를 표시한 그 다음달 정기 분류처우회의 전까지 분류심사 완료 (다만, 그 기간이 1년 이하인 경우에는 분류심사는 실시하지만, 개별처우계획은 수립하지 않음) ○ 분류심사 의사를 표시한 시점부터 형기종료일까지의 기간이 3개월 미만인 경우에는 분류심사 하지 않음